

1502494-70.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... 38,00 e manuscrito contendo contabilidade do tráfico. Indagado informalmente, confessou atuar no tráfico local, confirmando que o dinheiro era produto da venda de drogas. Em solo policial, reiterou a versão ofertada inicialmente aos policiais, dizendo ser o seu primeiro dia de trabalho no tráfico (fls. 10), confissão corroborada em juízo.

Com efeito, observa-se que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502494-70.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502494-70.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263583/2021 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 20503579 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 150/21/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2263583 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN ANGELO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

CRISTIAN ANGELO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de setembro de 2021, no período matutino, na Rua Justiniano Salvador dos Santos, altura do nº 10, bairro Taboão, nesta cidade e Comarca de

Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 96 (noventa e seis) invólucros contendo Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 271g, 115 (cento e quinze) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 59,6g, e 51 (cinquenta e um) invólucros contendo cocaína na forma petrificada (crack), com peso líquido de 4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão (fls. 04/05) e Laudo de Constatação (fls. 18/20)).

A denúncia foi oferecida (fls. 42/46). O réu foi notificado (fls. 59) e apresentou resposta à acusação (fls. 63). A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 67/68).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha comum, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em alegações finais, a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, manifestou-se pela possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar intermediário, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do redutor, adoção de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria de delito ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisória, pelo laudo do exame químico-toxicológico definitivo e pela prova oral colhida.

A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas, o dinheiro apreendido (R\$ 38,00), a confissão e as circunstâncias da posse evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente indubitosa, considerando todo o conjunto probatório.

O réu confessou plenamente a prática delitiva, alegando que era a primeira vez que estava no tráfico, em razão de dificuldades econômicas e necessidade de sustentar o filho. Declarou trabalho e endereço fixo. Negou ser usuário. A confissão encontrou sólido respaldo probatório. Vejamos.

O policial Ricardo afirmou que, em conhecido ponto de tráfico, fizeram uma breve campanha e visualizaram o réu fazer uma venda. Em seguida, fizeram a abordagem e em seu poder localizaram uma sacola com drogas. Ele também tinha dinheiro trocado e confessou informalmente que estava no tráfico. Não o conhecia.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. Na data aludida, o acusado estava no conhecido ponto de tráfico, com o propósito de vender drogas a terceiros. Para tanto, trazia consigo uma sacola contendo porções de cocaína, crack e maconha, além de quantia em dinheiro. Nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, um usuário de drogas não

identificado abordou o indiciado, comprou entorpecente e evadiu-se tomando rumo ignorado. A ação foi avistada por policiais civis, que realizavam investigações no local em viatura descaracterizada. Na sequência, abordaram o acusado e, em revista pessoal, encontraram a aludida sacola contendo as drogas acima mencionadas, a quantia de R\$ 38,00 e manuscrito contendo contabilidade do tráfico. Indagado informalmente, confessou atuar no tráfico local, confirmando que o dinheiro era produto da venda de drogas. Em solo policial, reiterou a versão ofertada inicialmente aos policiais, dizendo ser o seu primeiro dia de trabalho no tráfico (fls. 10), confissão corroborada em juízo.

Com efeito, observa-se que a confissão judicial encontrou sólido amparo nas provas produzidas. Não permaneceu isolada e foi corroborada por várias declarações. Nenhum dado concreto a abalou. Não há que se falar, portanto, em eventual insuficiência - por seu valor relativo - da confissão judicial, já que esta, no caso dos autos, está amparada por vários elementos probatórios, mormente depoimentos harmônicos. Nesse sentido, transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto ela as transcende; elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada; transforma uma afirmação feita se ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal". (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 470).

No caso em apreço, o testemunho atestou com detalhes, coerência e firmeza, a posse das drogas pelo réu em situação de manuseio e venda, revelando plena adesão ao tráfico, além do produto e registro das vendas e da confissão, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa convincente e não cogitou de motivo para ser supostamente incriminado falsamente. Não é crível, outrossim, que a quantidade de maconha, cocaína e crack se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo em local público. Assim, não obstante os argumentos da Defesa, as provas da dinâmica dos fatos exposta na exordial são fartas.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em

conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada." (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente na palavra de policial, confissão ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial sobre a dinâmica da obtenção dos elementos sensíveis da infração, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

"(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto". (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

Nesse sentido, o relato do policial deve prevalecer sobre a impugnação vaga da defesa, pois foi coerente nas duas fases processuais, minucioso, harmônico, seguro e condizente com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos, a propósito, para incriminar falsamente um desconhecido. Também não sugeriram indícios de que a droga pertencesse a outrem ou de equívoco no flagrante.

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento da droga, a quantia em dinheiro, a confissão espontânea e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei. O acusado é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica ou de vício, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não autorizam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena, fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a primariedade (fls. 21/22). A quantidade ou variedade somente será avaliada na terceira fase para redução menor da pena, a fim de não acarretar bis in idem.

Na segunda fase, restam prejudicadas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, ante a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, nesta fase. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de indícios de envolvimento em organização ou dedicação à atividade criminosa, adota-se a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/2, totalizando 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase.

Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e a natureza de parte da droga, não se exige a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução como simples benefício – que já pode ir aquém do mínimo legal – e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica das normas sobre a matéria, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto e a especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva. A confissão revelando sinceridade e arrependimento e a função de menor relevo do réu no tráfico citado (ausente prova de efetivo comando e gerência na região), por outro lado, não exigem a redução mínima.

Assim, ante a pena definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão, cabe o regime inicial aberto para o cumprimento, tendo em vista ainda o “privilegio”, a natureza do crime (sem violência ou ameaça que poderia exigir o fechado), as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP, e a confissão. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena, sem prejuízo da possibilidade de outro mais gravoso em razão de fatores específicos, ausentes no caso concreto. Sobre a temática, confira-se:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA

JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE". (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Preenchidos, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do CP, à luz da pena aplicada e da primariedade, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena a uma entidade com função social, e prestação pecuniária de um salário-mínimo, especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Órgão Ministerial para CONDENAR o réu CRISTIAN ANGELO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação gratuita de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade com função social, em condições especificadas na execução, além de 250 dias-multa pelo valor unitário mínimo.

O réu poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União, ante as evidências do liame com o tráfico, e determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, respeitada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA